

Decreto 525

APRUEBA APROBACION Y PUBLICACION DEL PROYECTO DENOMINADO "MODIFICACION AL PLAN REGULADOR DE CALDERA, ZONAS CD, U1D, U2D, R21E, R21F, R3", SECTOR INDUSTRIAL NORTE"

MUNICIPALIDAD DE CALDERA

Publicación: 26-OCT-2004 | Promulgación: 07-SEP-2004

Versión: Única De : 26-OCT-2004

Url Corta: <https://bcn.cl/3mr3y>



APRUEBA APROBACION Y PUBLICACION DEL PROYECTO DENOMINADO "MODIFICACION AL PLAN REGULADOR DE CALDERA, ZONAS CD, U1D, U2D, R21E, R21F, R3", SECTOR INDUSTRIAL NORTE"

Núm. 525.- Caldera, 7 de septiembre de 2004.- Vistos: El Memorándum N° 248 de fecha 24 de agosto de 2004 de la Secretaría Comunal de Planificación al Honorable Concejo en el cual se solicita la aprobación y publicación del proyecto en mención, Memorándum N° 172 de fecha 7 de septiembre de 2004 en el cual el Concejo da su aprobación y las atribuciones que me confiere la ley N° 18.695, "Orgánica y Constitucional de Municipalidades", con sus modificaciones posteriores.

D e c r e t o :

- 1.- Apruébase: La aprobación del Proyecto "Modificación al Plan Regulador de Caldera, Zonas CD, U1D, U2D, R21F, R3", Sector Industrial Norte.
- 2.- Apruébase: La publicación del proyecto "Modificación al Plan Regulador de Caldera, Zonas CD, U1D, U2D, R21F, R3", Sector Industrial Norte.
- 3.- Impútese: El cumplimiento del presente decreto a la asignación presupuestaria 6130654.

Anótese, comuníquese, regístrese y archívese.- Brunilda González Anjel, Alcaldesa.- Waldo Wong General, Secretario Municipal.

ORDENANZA LOCAL

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1: La presente Ordenanza Local modifica las zonas; zonas CD, U1D, U2D, R3, R21E, R21F, R22, R12", del Plan Regulador de Caldera de 1990, en el sentido de precisar al interior de esta zona, sus correspondientes normas sobre: zonificación, usos de suelo, condiciones de subdivisión predial, edificación, urbanización y vialidad. Dichas normas regirán dentro del Límite territorial del Plan descrito en el artículo 6° y graficado en el Plano P-MOD-CAL-INDNOR, en adelante el plano, y que complementa la información contenida en él.

Artículo 2: El área de aplicación del Plan de modificación al P.R.C. corresponde al área urbana de la zonas "CD, U1D, U2D, R3, R21E, R21F, R22, R12", definida por la poligonal graficada en el plano, cuyos puntos y tramos se describen en el artículo 6° de esta Ordenanza.

Artículo 3: Todas aquellas materias atinentes al desarrollo urbano que no se encontraren reglamentadas por esta Ordenanza, se regirán por las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia.

Artículo 4: De conformidad a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, corresponde a la Dirección de Obras Municipales de Caldera, la responsabilidad de la aplicación de las disposiciones de la presente Ordenanza y a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Atacama, la supervigilancia de su cumplimiento y la interpretación técnica de las mismas.

Artículo 5: La inobservancia de las disposiciones de esta Ordenanza será sancionada de acuerdo a lo previsto en los artículos 20° al 26° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Artículo 6: En el área que está definida por la Modificación al Plan Regulador de Caldera, queda establecido que una vez adquirido el sitio solicitado o asignado, tendrá como plazo máximo, 3 años para ejecutar obras de edificación.

Artículo 7: Se establece que para cada actividad productiva que se desarrolle en el área del seccional, será de responsabilidad de cada proyecto disponer los residuos en forma adecuada y ajustándose a todas las normas ambientales vigentes.

CAPITULO II

Descripción del límite del polígono de las zonas "CD, U1D, U2D, R3, R21E, R21F, R22, R12"

Artículo 8: El límite urbano del área de aplicación del plan de modificación, enunciado en el artículo 2 de esta Ordenanza, se define de conformidad a la siguiente descripción:

Punto	Descripción del punto	Tramo	Descripción del tramo
A	Intersección entre Línea de Alta Marea y borde de calle American Smelting (P).	A-B	Borde sur de calle American Smelting (P).
B	Intersección entre borde de calle American Smelting (P) quiebre de la Avda. Las Industrias.	B-C	Cruce sur de American y Smelting cruzando Ruta 5 Norte.
C	Intersección entre calle American Smelting (P) y caletera oriente (P) de la Ruta 5 norte.	C-D	Borde sur de Parque Montevideo.
D	Intersección entre Parque Montevideo y Límite Urbano.	D-E	Límite Urbano oriente en la zona Industrial.
E	Intersección entre Límite Urbano y vía 8.	E-F	Borde nororiental de calle Los Avalones (P) y vía 8.
F	Intersección entre calle Los Avalones (P) y Cota + 20 m.s.n.m.	F-G	Borde norponiente de calle Los Avalones (P).
G	Intersección entre calle Los Avalones (P) y vértice SO actual del terreno Copec.	G-H	Borde oriente del terreno Copec.
H	Vértice Norte actual del terreno Copec.	H-I	Borde norte del terreno Copec.
I	Intersección entre Línea de Alta Marea y proyección del cierre actual de Copec.		

CAPITULO III

Definiciones y normas generales

Artículo 9: Los siguientes términos tienen en esta Ordenanza el significado que se expresa en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y sus modificaciones, y L.G.U. y C.

- * Altura de Edificación.
- * Antejardín.
- * Coeficiente de Constructibilidad.
- * Coeficiente de Ocupación de Suelo.
- * Densidad de Población.
- * Edificación Aislada, Pareada.
- * Rasantes y Distanciamientos.
- * Cierros Exteriores.
- * Distanciamientos a Deslindes.
- * Edificios de Equipamiento.
- * Bienes Nacionales de Uso Público.

Artículo 10: Para los efectos de la presente Ordenanza constituyen "Equipamientos" los terrenos y edificios urbanos destinados a complementar las funciones básicas de habilitar, producir y circular. Todo espacio destinado a equipamiento, deberá cumplir con las condiciones de habitabilidad que señale la legislación vigente.

En consecuencia, forman parte del "Equipamiento" los terrenos y edificios destinados a:

- Salud.
- Educación.
- Seguridad.
- Culto.
- Cultura.
- Organización Comunitaria.
- Areas Verdes.
- Deportes.
- Esparcimiento y Turismo.
- Comercio Minorista.
- Servicios Públicos.
- Servicios Profesionales.
- Servicios Artesanales.

Según el ámbito de acción del equipamiento, éste se clasifica en:

- Equipamiento a escala regional e interurbana.
- Equipamiento a escala comunal.
- Equipamiento a escala vecinal.

Con el objetivo de precisar los conceptos anteriores, se enumeran, a modo de ejemplo, diversos elementos que corresponden a cada tipo de equipamiento.

Tipo	Escala regional e interurbana	Escala comunal	Escala vecinal
Salud	Hospitales Clínicas Plantas y Botaderos de basura.	Clínicas, Postas Cementerios,	Dispensarios, Consultorios.
Educación			

	Universidades	Liceos. Academias. Institutos. Colegios. Parvularios.	Escuelas Básicas Jardines Infantiles.
Seguridad	Bases Militares Cuarteles Cárceles	Comisaría Tenencias	Retenes Bomberos
Culto	Catedrales Templos Santuario	Templos Parroquias	Capilla
Cultura	Museos Bibliotecas Salas de Concierto Teatros Auditoriums Zoológicos Jardines Botánicos	Bibliotecas Salas de Concierto Auditoriums Teatros Casas de la Cultura	Bibliotecas
Organización Comunitaria		Juntas de Vecinos	Juntas de Vecinos, Centros de Madres, Centros Sociales. Plazas
Areas Verdes	Parques Nacionales Santuarios de la Naturaleza Grandes Parques	Parques Plazas	Jardines Juegos Infantiles.
Deportes	Grandes Estadios Canchas Centros Deportivos Medialunas Coliseos	Estadios Canchas Piscinas Centros Deportivos Gimnasios	Canchas
Esparcimiento y Turismo	Hipódromo, Circos, Club Social Parque de Entretenimientos Zonas de Picnic Hoteles Moteles Casinos	Teatros, Cines Club Social Discotecas Restaurantes Quintas de Recreo Hosterías Moteles Hospederías Zonas de Picnic.	Cines Juegos Electrónicos Bares Fuentes de Soda.
Comercio	Centros Comerciales Supermercados	Centros Comerciales	Locales Comerciales

	Grandes Tiendas Terminales de distribución	Mercados Supermercados Ferias Libres	Ferias Libres Playas de Estaciona- mientos.
		Locales Comerciales Servicentros Playas autos	
Servicios	Ministerios, Intendencia Cortes de Justicia Servicios de Utilidad Pública Servicios de Administración Pública	Municipios Juzgados Correos Telégrafos Servicios de Utilidad Pública	Correos
Servicios Profesionales			
Bancos.	Oficinas en general, (abogados, arquitectos, consultores, etc.)	Oficinas en general (abogados, dentistas. notarios, etc).	Oficinas en general.
Servicios Artesanales	Amasanderías Costurerías y Modas Jardines de Plantas Talleres Pequeños Amasanderías inofensivas	Garages Talleres Gasfiterías	Lavanderías Peluquerías

Artículo 11: En conformidad a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, se fijan las siguientes exigencias mínimas de estacionamientos, a los edificios que se construyan o cambien de destino en todo o parte de lo edificado:

A. Equipamiento:

Las exigencias mínimas de estacionamiento para uso de suelo "Industrial", se atenderán a lo que sobre la materia establece el DS N° 227 de fecha 07/08/1987 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y a las siguientes exigencias:

- < Industrias: Uno por cada 100 m2 edificados.
- < Comercio Minorista: Dos por cada 70 m2 edificados.
- < Deportes: Uno por cada 30 espectadores.
- < Servicios Públicos: Uno por cada 30 m2 edificados.
- < Educación:

- a) Superior: Uno por cada 50 m2 edificados.
- b) Básica y Media: Uno por cada 50 m2 edificados.
- c) Parvularia y Jardines Infantiles: Uno por cada 30 m2 edificados.

- < Culto: Uno por cada 50 m2 edificados:
- < Cultura: Uno por cada 100 m2 edificados:
- < Organización Comunitaria: Uno por cada 30 m2 edificados.
- < Seguridad: Uno por cada 50 m2 edificados.
- < Salud: Uno por cada 50 m2 edificados.
- < Servicios Artesanales: Uno por cada 50 m2 edificados.
- < Otros Equipamientos: Uno por cada 50 m2 edificados.

No será exigible la obligación consignada en el artículo precedente en los siguientes casos:

1. Cuando el número de establecimientos que origina la construcción sea igual o inferior a 3 unidades, o cuando el cambio de destino de todo o parte de un edificio haga exigible un aumento inferior a 8 estacionamientos.
2. En los edificios cuyo acceso principal se encuentra en los paseos peatonales.

La dimensión mínima por estacionamiento será de 2,00 mts. x 5,00 mts. Para efecto de superficies se calculará 14 m2 por estacionamiento. En los edificios que consulten dos o más usos de suelo diferentes, el estándar mínimo que se aplicará a la superficie será la suma de los estacionamientos que origine cada una de dichas superficies.

En caso que la aplicación de los estándares mínimos origine una fracción decimal, ella se redondeará al entero más próximo.

Para los efectos de la aplicación de los mínimos establecidos en el artículo 9 se considerará la superficie útil, entendiendo como tal la que resulta de descontar de la superficie total construida un 10% por concepto de muros estructurales y periféricos, la superficie común destinada a circulación (Acceso, hall, pasillos, rampas, pasajes, escaleras, ascensores y montacargas), la ocupación en instalaciones tales como salas de máquinas, ductos, recintos de medidores, botaderos y receptáculos de basuras, y bodegas, en el caso de edificios colectivos.

Las rampas de salidas de estacionamientos situados a distinto nivel de la calzada deberán consultar, dentro del terreno particular a partir de la línea oficial, un tramo horizontal, a nivel de acera, de una profundidad no inferior a 5,0 mts.

Los estacionamientos deberán ejecutarse dentro de la propiedad.

CAPITULO IV

Definición de zonificación, usos de suelo y normas específicas

Párrafo Primero

Artículo 12: El plan de modificación de la zonas CD, U1D, U2D, R3, R21E, R21F, R22, R12, comprende su precisión al interior de las zonas. Los límites se grafican en el plano definido en el artículo 1 de la presente Ordenanza. Para efecto de esta Ordenanza, corresponden las siguientes definiciones para cada una de las áreas.

Párrafo Segundo

Artículo 13: El área de consolidación de la modificación comprende las siguientes zonas:

Zona CD	(áreas consolidadas).
Zona U1D	(extensión urbana).
Zona U2D	(extensión urbana).
Zona R3	(áreas especiales).
Zona R21E	(áreas especiales).
Zona R21F	(áreas especiales).

Zona R22 (áreas especiales).
Zona R12 (áreas especiales).

Usos de suelo y normas específicas

Párrafo Tercero

Artículo 14: Las zonas descritas en el art. 11 tendrán los usos de suelo permitidos y prohibidos que a continuación se detallan.

Áreas Consolidadas: Son las áreas urbanas que cuentan efectivamente con urbanización, entendiéndose por tal la que ha capacitado al suelo para ser dividido y para recibir edificación debidamente conectada a las redes de los servicios de utilidad pública o que cuenten con otro sistema autorizado por la reglamentación vigente.

ZONA CD - AREAS CONSOLIDADAS

a) Usos de suelo permitidos: Equipamiento

Tipo	Escala regional e interurbana	Escala comunal	Escala vecinal
Áreas Verdes		Parques Plazas	Plazas Jardines Juegos Infantiles
Deportes		Estadios Canchas Piscinas Centros Deportivos Gimnasios	Canchas

Actividades productivas: Industria, talleres, almacenamiento y bodegas, establecimientos de impacto similar inofensivos y molestos; bombas de bencina, estaciones de servicio automotriz, talleres mecánicos, talleres mecánicos completos inofensivos y molestos; servicios artesanales inofensivos y molestos.

Actividades complementarias al transporte: Escala regional e interurbana: Terminales pesqueros, terminales rodoviarios, depósitos de tres o más buses o camiones, maquinaria pesada.

Escala comunal: Terminales de buses, taxibuses, taxis, taxis colectivos, depósito de hasta dos buses o camiones.

b) Usos de suelo prohibidos:

Vivienda, salvo la del cuidador.

Equipamiento de escala regional e interurbana, comunal y vecinal, salvo los indicados como permitidos.

c) Condiciones de subdivisión predial y edificación

- Superficie predial mínima : 2.500 m²
- Frente predial mínimo : 50 m
- Ocupación máxima de suelo : 50%
- Coef. máx. de Constructibilidad: 0.5%
- Rasantes : Según art. 479 de la

- | | |
|------------------------------|--|
| | Ordenanza General de Construcciones y Urbanización. |
| - Distanciamientos | : 5 m. a medianeros. |
| - Sistema de agrupamiento | : Aislado. |
| - Altura máx. de edificación | : según rasantes. |
| - Antejardín mínimo | : 5 m, 15 m a Av. Las Industrias. En los cierros se considera mampostería en piedra 50 cm y 2 mt de transparencia. En cierros vivos 50% de transparencia con altura máx. de 2.50 mt. |
| - Estacionamientos | : Según art. 9 de la presente Ordenanza |
| - Ochavos | : Mínimo 8 mts de radio en las esquinas. |

Se establece que existen prohibiciones para la acumulación de escombros y desechos industriales visibles desde el exterior a los sitios en la zona. Áreas de extensión urbana: Son las áreas planificadas externas a las áreas consolidadas, capaces de recibir el crecimiento en extensión previsto para un horizonte de 30 años.

ZONA U1D - AREAS DE EXTENSION URBANA

- a) Usos de suelo permitidos:
Equipamiento:

Tipo	Escala regional e interurbana	Escala comunal	Escala vecinal
Áreas Verdes		Parques Plazas	Plazas Jardines Juegos Infantiles
Deportes		Estadios Canchas Piscinas Centros Deportivos Gimnasios	Canchas

Actividades productivas: Inofensivas y molestas. Actividades complementarias al transporte: de escala regional e interurbana y comunal.

- b) Usos de suelo prohibidos:

Vivienda, salvo la del cuidador;
Equipamiento de escala regional e interurbana, comunal y vecinal, salvo los indicados como permitidos.

- c) Condiciones de subdivisión predial y edificación

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| - Superficie predial mínima | : 2500 m2 |
| - Frente predial mínimo | : 50 m |
| - Ocupación máxima de suelo | : 25% |
| - Coef. máx. de constructibilidad | : 0.25% |

- Sistema de agrupamientos : Aislado
- Rasantes : Según art. 479 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.
- Distanciamiento : 5 m a medianeros.
- Altura máx. de edificación : según rasantes.
- Antejardín mínimo : 5 m, 15 m frente a Av. principal. En los cierros se considera mampostería en piedra 50 cm y 2 mt de transparencia. En cierros vivos 50% de transparencia con altura máx. de 2.50 mt.
- Ochavos : Mínimo 8 mts de radio en las esquinas.

Los proyectos de urbanización y construcción de superficie superior a 1 Há., podrán acogerse a las disposiciones de la Zona CD de la presente Ordenanza.

Se establece que existen prohibiciones para la acumulación de escombros y desechos industriales visibles desde el exterior a los sitios en la zona.

ZONA U2D - AREAS DE EXTENSION URBANA

a) Usos de suelo permitidos: Equipamiento:

Tipo	Escala regional e interurbana	Escala comunal	Escala vecinal
Areas Verdes		Parques Plazas	Plazas Jardines
Deportes		Estadios Canchas Piscina	Juegos Infantiles Canchas
	Centros Deportivos Gimnasios		

Actividades productivas: de todo tipo.

Actividades complementarias al transporte: de todo tipo.

b) Usos de suelo prohibidos:

Vivienda, salvo la del cuidador;
Equipamiento de escala regional e interurbana, comunal y vecinal, salvo los indicados como permitidos.

c) Condiciones de subdivisión predial y edificación

- Superficie predial mínima : 700 m²
- Frente predial mínimo : 17,50 m
- Ocupación máx. de suelo : 40%
- Coef. máx. de constructibilidad: 0.4%
- Sistema de agrupamiento : aislado.
- Rasantes y distanciamientos : según art. 479 de la

- Altura máx. de edificación : según rasantes.
- Antejardín : 5 m, 15 m frente a Av. principal. En los cierros se considera mampostería en piedra 50 cm y 2 mt de transparencia. En cierros vivos 50% de transparencia con altura máx. de 2.50 mt
- Ochavos : Mínimo 8 mts de radio en las esquinas

Los proyectos de urbanización y construcción de superficie superior a 5 Há., deberán ejecutar un Estudio Seccional y podrán acogerse a lo dispuesto en la Zona U1D de la presente Ordenanza.

Se establece que existen prohibiciones para la acumulación de escombros y desechos industriales visibles desde el exterior a los sitios en la zona.

Áreas Especiales: Son aquellas que en razón de su especial destino o naturaleza tienden a proteger la infraestructura, los recursos naturales y la vida de las personas, cuyos usos de suelo, condiciones de subdivisión predial, edificación y urbanización están sujetas a restricciones de diverso grado establecidas por disposiciones específicas de otros organismos o del presente plan.

ZONA R3 - ÁREAS ESPECIALES

Restricciones por riesgos para asentamientos humanos.

Son Zonas que incluyen instalaciones peligrosas, no aptas para asentamientos humanos y se establecen con el objeto de evitar riesgos a la población. Comprenden entre otras, las plantas de almacenamiento, distribución y/o procesamiento de combustibles líquidos y gaseosos; industrias y almacenamiento de productos explosivos, polvóricos, inflamables, etc. En ellas se aplicará, cuando corresponda, el decreto 226 del 6 de agosto de 1982 D.O. 9 de febrero de 1983 "Requisitos de Seguridad para instalaciones y locales de almacenamiento de combustibles", y no se permitirá la edificación en un radio de 100 mts. Entre los 100 y 500 mts. No se permitirá el uso de vivienda, ni equipamientos que concentren población por un período prolongado de tiempo.

R21E - ÁREAS ESPECIALES

Corresponde a playas de mar, márgenes rocosos naturales o artificiales, terrenos de playa y terrenos colindantes a los terrenos de playa, en que se permite usos de puerto, sus instalaciones anexas y al apoyo en tierra a actividades de cultivos marinos.

Usos permitidos: Actividades complementarias al transporte: instalaciones de muelles y actividades anexas inofensivas; se permitirá cualquier tipo de uso inofensivo complementario a la actividad principal, e instalaciones relacionadas a los cultivos de mar. Usos prohibidos: todos los no indicados como permitidos.

Condiciones de subdivisión predial, edificación y urbanización.

- Tamaño predial mínimo : 2.500 m²

- Frente predial mínimo : 25 m
- Ocupación máxima de suelo : 50%
- Coef. máx. de constructibilidad: 0.5%
- Condiciones de urbanización : de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.
- Sistema de agrupamiento : aislado.

R21F - AREAS ESPECIALES

Corresponde a playas de mar, márgenes rocosos naturales y artificiales y terrenos de playa en que se permitan los siguientes usos anexos a las actividades productivas.

Usos permitidos: cañerías, ductos, varaderos, astilleros, embarcaderos, atracaderos y rampas.

Usos prohibidos: todos los no indicados como permitidos, especialmente actividades productivas de todo tipo.

Cierres Exteriores: 80% Transparencia.
Conforme a Diseño Municipal.
Altura máxima 2.50 mt.

R22 - AREAS ESPECIALES

Restricciones para la preservación del medio natural

Corresponde a áreas que por su valor ecológico es necesario conservar en su estado natural, para mantener el equilibrio y calidad del medio ambiente.

Usos permitidos

Equipamiento

Áreas verdes: miradores, senderos peatonales. Solo se permiten las construcciones menores complementarias al uso específico, tales como kioscos, juegos infantiles, embarcaderos y otros similares aprobados por la Dirección de Obras Municipales.

Usos prohibidos

Todos aquellos no indicados como permitidos o que produzcan efectos deteriorantes del tipo auditivo, visual, olfativo y contaminante.

R12 - AREAS ESPECIALES

Corresponde a la faja fiscal de 90 metros de ancho con centro en el eje de la actual Ruta 5 Norte, ancho que incluye las calles de servicio paralelas a la Ruta 5 de 7 metros de ancho cada una (vía de servicio oriente y poniente). Forma parte de esta zona además, el polígono de reserva 250 metros por 200 metros graficado en el plano N° P.S.I.N.C.-1-7, destinado a desarrollar obras de acceso al área de servicio aledaña a la faja fiscal y la construcción del cruce de la Ruta 5.

Los usos permitidos dentro de la faja de los 90 metros corresponde a doble calzada de la Ruta 5, bandejones, ciclovías, calles de servicios, áreas verdes y aceras peatonales, señalados en el perfil adjunto a esta ordenanza (anexo 1), administrados por la Dirección Regional de Vialidad.

Se ha mantenido la nomenclatura del Plano Regulador vigente ya que conserva los usos permitidos de la faja fiscal, ampliándose 80 metros hacia cada lado de la faja

en una longitud de 200 metros, modificando las cabidas de las Zonas U1D y U2D vigentes.

CAPITULO V Vialidad

Artículo 15: Las avenidas, calles y en general todas las vías públicas del Plan de Modificación son las actualmente existentes, manteniendo sus anchos entre sus líneas oficiales, salvo aquellos casos en que expresamente se dispongan ensanches o aperturas de nuevas vías.

Artículo 16: Los perfiles geométricos viales, así como el ancho de sus calzadas, el diseño de sus empalmes, cruces sobre nivel, etc, serán definidos en los respectivos proyectos de loteos y en estudios según corresponda, incorporando como condición especial de un sector industrial y de servicios complementarios la exigencia de ochavos de 8 metros de radio en las esquinas, a objeto de acoger radios de giro de vehículos mayores.

Artículo 17: A la vialidad estructurante proyectada y definida por la anterior Ordenanza Cap. V art. 28°, agrégase la nueva vialidad proyectada conformada por las vías que se señalan a continuación.

Asimismo, elimínase la vía Costanera Avenida Playa Blanca entre calle American Smelting y Copec y modifícase el trazado proyectado de la Avda. Río Huasco y Avda. Pesquera Atacama de acuerdo al plano adjunto.

Nombre Vía	Tramo	Ancho entre Líneas Oficiales (mts)	Observaciones (E) Existente. (p) Proyectado.
American Smelting	Entre playa y Av. Las Industrias.	20 (E)	Existente
Vía 1	Entre playa y Av. Las Industrias.	20 (p)	Apertura.
Vía 2	Entre Av. Las Ind. y Vía de Serv. Poniente.	20 (p)	Apertura.
Vía 3	Entre playa y Av. Las Industrias.	20 (p)	Apertura.
Vía 4	Entre Av. Las Ind. y Vía de Serv. Poniente.	20 (p)	Apertura
Vía 5	Entre Av. Las Ind. y Vía de Serv. Poniente.	20 (p)	Apertura
Av. Pesquera Atacama Poniente	Entre ruta 5 Norte y Calle Los Avalones.	40 (E)	Existente
Vía 6	Entre Vía Los Avalones y Vía de Serv. Poniente.	20 (p)	Apertura
Calle Los	Entre Copec y Vía	20 (p)	Apertura

Avalones	de Serv. Poniente.		
Av. Las Industrias	Entre American Smelting y Vía 7.	20 (E)	Existente
Vía 7	Entre Av. Pesquera Atacama y Vía 6.	20 (p)	Apertura
Vía 8	Entre Vía de Serv. Oriente y Av. Motevideo.	20 (p)	Apertura
Vía 9	Entre Vía de Serv. Oriente y Av. Motevideo.	20 (p)	Apertura
Vía 10	Entre Vía de Serv. Oriente y Av. Motevideo.	20 (p)	Apertura
Av. Pesquera Atacama Oriente	Entre Vía de Serv. Oriente y Av. Motevideo.	40 (E)	Existente
Vía 11	Entre Vía de serv. Oriente y Av. Motevideo	20 (p)	Apertura
Vía 12	Entre Vía de serv. Oriente y Av. Motevideo	20 (p)	Apertura
Vía 13	Entre Vía de serv. Oriente y Av. Motevideo	20 (p)	Apertura
Vía 14	Entre Vía de serv. Oriente y Av. Motevideo	20 (p)	Apertura
Vía 15	Entre Vía de serv. Oriente y Av. Motevideo	20 (p)	Apertura
Av. Motevideo	Entre Vía 15 y Vía 9	20 (p)	Apertura

Artículo 18: Decláranse de utilidad pública los terrenos necesarios para la formación de calles y áreas verdes indicadas en el plano P-MOD-CAL-01, que acompaña la siguiente ordenanza, en conformidad a lo establecido en el artículo 59 del DFL 458 (V. y U.) de 1975.

Artículo 19: Edificación de predios existentes.

Los proyectos de construcción, reconstrucción, reparación, alteración, y ampliación que se emplacen en predios existentes que no cumplan con las superficies y frentes prediales mínimos establecidos en esta Ordenanza, se aprobarán dándose

cumplimiento a las demás normas que se establecen en ella.

Artículo 20: La aprobación de proyectos de urbanización, como asimismo, la ejecución y recepción de las obras de alcantarillado de aguas servidas y aguas lluvias de agua potable, luz eléctrica, gas y pavimentación, se regirán por las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y, además, por las Normas Técnicas oficiales emanadas de los organismos respectivos.

Artículo 21: (Transitorio) En el plano final (PBINC 1-7) se ha demarcado la franja correspondiente al paseo peatonal del borde. De igual modo en la página siguiente se adjuntan dos perfiles informativos correspondientes a los dos tramos del paseo costero.

Estos perfiles se precisarán sobre la base del requerimiento del cruce de actividades industriales y circulaciones peatonales. En el diseño del paseo primará el uso y requerimientos de las actividades industriales y el uso recreacional del paseo deberá subordinarse a esas actividades.

Artículo 22: (Transitorio) En plano final se demarca la concesión de acuicultura del señor Rubén Flores, proyecto que cuenta con resolución de Calificación Ambiental. Según de la resolución exenta N° 58 de fecha 3 de julio de 2001.

Terreno de playa:

Latitud	Longitud
27°2'55.0 seg.	70°48'32.4 seg.
27°2'55.2 seg.	70°48'32.7 seg.
27°2'55.9 seg.	70°48'32.9 seg.
27°2'55.5 seg.	70°48'32.7 seg.

OTRAS DISPOSICIONES DE NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE

Los proyectos que se ejecuten al interior del seccional deberán cumplir con las siguientes normas y/o leyes:

- 1.- Se deberá cumplir con la Ley General de Pesca y Acuicultura y del DS (Minecom) 320/2001.
- 2.- Se deberá cumplir con el D.S. 90/00, norma de Emisión para regulación de contaminantes asociados a la descarga de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales.
- 3.- Dentro de usos de las zonas R21F y R21E, se contempla lo estipulado por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones respecto a la Zona de Protección Costera.
- 4.- DS N° 609/98 (MOP), Norma de Emisión de Contaminantes asociados a Descarga de Residuos Líquidos a Sistema de Alcantarillado.
- 5.- DS N° 686/98 (Minecom), Norma para la Regulación para la Contaminación Lumínica.
- 6.- Ley 19.300 y su Reglamento modificado a través del D.S. 95/01 (Minsegpres).